

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2831/2013

अपीलार्थी श्री नवीन श्रीवास्तव, 23 राजीव प्लाजा बस स्टैंड के पास बिलासपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया छ.ग.

आदेश दिनांक 11.06.2015

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2013 कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 19.07.2013 प्रस्तुत कर माह जनवरी 2013 से दिनांक 16.07.2013 तक नॉनफेरिल एटम, ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन (सोडियम हाइपोक्लोराईट) की खरीदी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज की मांग सूचना के रूप में की थी :-

1. जनवरी 2013 से दिनांक 16.07.2013 तक नगर पालिका परिषद् सीएमओ द्वारा जारी नॉनफेरिक एटम, ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन के जितने भी क्रय आदेश जारी किये गये हैं उसकी छायाप्रति सत्यापित उपलब्ध कराई जाये।
2. संबंधित सामग्री के बिल डिलीवरी चालान, कांटापर्ची इत्यादि की सत्यापित फोटोकापी उपलब्ध कराई जाये।
3. जनवरी 2013 से आज तक नॉनफेरिक एटम, ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन इत्यादि के बिलों का जो भी भुगतान किया गया है उसका चेक नं०, दिनांक, भुगतान राशि साथ ही चेक की छायाप्रति सत्यापित उपलब्ध कराई जाये।”

अधिनियम की धारा 07 में निर्धारित प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ को प्रथम अपील दिनांक 27.08.2013, कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 13.09.2013 प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण न होने व जानकारी प्राप्त न होने पर यह द्वितीय अपील दिनांक 10.12.2013 आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें वांछित जानकारी दिलाने का अनुरोध किया गया है। इस द्वितीय अपील के दौरान उत्तरवादी ने सूचना पत्र भेजे जाने और आयोग के निर्देश के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आज उपस्थित उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जवाब भेजा है परंतु वे उसका विवरण दे नहीं पाये क्या जवाब भेजा है। उनका कोई जवाब आयोग को प्राप्त नहीं है। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री विवेक रिछारिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश सुनवाई दिनांक 21.08.2014 को दिये गये जो दिनांक 10.09.2014 को जारी किया गया। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने इसे प्राप्त होना स्वीकार किया परंतु इसका कोई जवाब या स्पष्टीकरण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया और न ही वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की। जानकारी प्रदान नहीं करने का कोई कारण भी वे बता नहीं सके। अतः आदेशित किया जाता है कि, लोकप्राधिकारी नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया वांछित जानकारी अपीलार्थी को इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के

रूप में प्रदान करें और यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसकी अनुपलब्धता के संबंध में शपथ पत्र निष्पादित कर आयोग को प्रेषित करें तथा प्रतिलिपि अपीलार्थी को दें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो लोक प्राधिकारी कार्यालय के प्रमुख हैं जानकारी प्रदान करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। जानबूझकर जानकारी प्रदान न करने और अपीलार्थी को प्रथम तथा द्वितीय अपील की प्रक्रिया से गुजरने के कारण हुई मानसिक एवं क्षतिपूर्ति के लिए लोक प्राधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ पर अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत 1,000 (एक हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी को उक्त क्षतिपूर्ति राशि इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर प्राप्त हो जाये।

श्री विवेक रिछारिया, जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया पर जानबूझकर वांछित जानकारी उपलब्ध न कराने एवं इस हेतु उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250 प्रतिदिन की दर से जुर्माना क्यों न आरोपित किया जाये के संबंध में उन्हें भेजे गये कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10.09.2014 का जवाब न देने के कारण तथा सुनवाई में भी कोई कारण नहीं बताने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। वे इसे शासकीय कोष में जमा कर आयोग को सूचित करें।

यदि श्री रिछारिया शास्ति की राशि शासकीय कोष में जमा नहीं करते तो उनके वेतन से नियमानुसार काटकर शासकीय कोष में जमा करने की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ की होगी।

यह भी पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ ने प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया था जिससे प्रतीत होता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी दोनों ही वांछित सूचना नहीं देना चाहते थे। छ.ग. सा.प्र.वि. (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 763/जी 2071/2012/1-सूअप्र, रायपुर दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के अनुसार यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील का निराकरण नहीं करते तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः शासन उनके विरुद्ध उक्त निर्देशों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार करें। इस आदेश की प्रतिलिपि, सचिव, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर तथा संचालक, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग, छ.ग. रायपुर को भेजी जाये कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(श्री जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त